

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1244/2530

นางเปาะ คำคุณ

โจทก์

นายคำหล้า ทันจิตร

จำเลย

นายคำหล้า ทันจิตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 116)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยแบ่งที่ดินตามฟ้องให้โจทก์โดยแบ่งจากจุดกึ่งกลางด้านติดกับถนนสาธารณะด้านทิศใต้ไปจนจดทางด้านทิศเหนือ โดยให้ได้คนละครึ่ง หากแบ่งไม่ได้ให้นำที่ดินตามฟ้องออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งปันคนละครึ่งหากจำเลยไม่ยอมไปจดทะเบียนแบ่งแยกให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 108,107)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 75)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>